



المستشار

أينما وجدت الثقة
تأسست عام 2006

القانون الدستوري



سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كلية الحقوق (برج سما)
المكتبه : امام بوابة كلية الحقوق (آخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

✓	✗	العبارة	
✓		الدستور هو اعلي قانون في الدولة وهو الذي ينظم السلطات	(١)
✓		يعتبر وجود الدستور ضماناً أساسية لتحقيق مبدأ المشروعية	(٢)
✓		تعتبر قواعد القانون الدستوري اسمي القواعد القانونية	(٣)
✓		يعد الدستور حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية.	(٤)
✓		لم يظهر اصطلاح القانون الدستوري في فرنسا إلا في عام ١٨٣٤.	(٥)
✓		اصطلاح القانون الدستوري لم يستخدم في مصر إلا بعد صدور دستور ١٩٢٣.	(٦)
✓		جرى الفقه على التمييز بين معنيين للقانون الدستوري الأول شكلي والثاني موضوعي.	(٧)
✓		المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري يعتمد على الجوهر أو المضمون دون اعتبار للشكل.	(٨)
✓		يقصد بالقانون الدستوري وفقاً للمعيار الشكلي تلك القواعد التي تحتويها الوثيقة الدستورية المكتوبة.	(٩)
✓		كان ظهور المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري نتيجة لانتشار حركة تدوين الدساتير.	(١٠)
✓		ارتبط المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري بانتشار حركة تدوين الدساتير.	(١١)
✗		يتصور الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري في جميع الدول سواء كان بها دستور مكتوب أم دستور عرفي.	(١٢)
✓		لا يتصور الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلا في الدول التي لها دساتير مكتوبة.	(١٣)
✓		يمتاز المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري بالبساطة والوضوح.	(١٤)
✓		المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري هو الأساس الذي تعتمد عليه فكرة جمود الدستور وسموه على غيره من القوانين العادية.	(١٥)
✓		من عيوب المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري أنه لا يمكن الأخذ به في سائر الدول.	(١٦)
✗		من مزايا المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري أنه يؤدي إلى تحديد موضوعات القانون الدستوري على نحو سليم.	(١٧)
✓		المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يؤدي إلى نتيجة غير منطقية هي إنكار وجود قانون دستوري في الدول ذات الدساتير العرفية.	(١٨)
✓		بعض الدول ليس لها دستور مدون في وثيقة وإنما تحكمها قواعد دستورية مستمدة من العرف مثل بريطانيا.	(١٩)

❌	يعتمد المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري على الموضوعات ذات الطبيعة الدستورية	(٢٠)
❌	يهتم المعيار الشكلي في تعريف الدستور بموضوع العمل	(٢١)
❌	ارتبط المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري بفكرة الدساتير المكتوبة	(٢٢)
❌	القاعدة الدستورية يقتصر وجودها على الدستور المكتوب والوثيقة الدستورية فقط	(٢٣)
✅	يعتمد المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري على الاجراءات المتبعة عند اصداره والجهة التي اصدرته	(٢٤)
❌	القانون الدستوري فرع من فروع القانون الخاص	(٢٥)
✅	القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام الداخلي	(٢٦)
❌	يعتبر المعيار الشكلي هو الافضل عند تحديد مفهوم القانون الدستوري وتحديد موضوعاته	(٢٧)
✅	اتجه الفقه الى الاخذ بالمعيار الموضوعي في تحديد مفهوم القانون الدستوري	(٢٨)
❌	اعترف أنصار المذاهب الشكلية وعلى رأسهم الفقيه الإنجليزي أوستن للقواعد الدستورية بصفة القاعدة القانونية لتوافر ركن الجزاء بها.	(٢٩)
✅	ذهب أنصار المذاهب الشكلية إلى إنكار صفة القاعدة القانونية على القاعدة الدستورية لتخلف ركن الجزاء فيها.	(٣٠)
❌	يرى أنصار المذاهب الموضوعية أن القواعد الدستورية مجرد قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية بحتة.	(٣١)
✅	يرى أنصار المذاهب الموضوعية الاعتراف للقواعد الدستورية بصفة القاعدة القانونية لتوافر ركن الجزاء بها.	(٣٢)
✅	يشمل القانون الدستوري الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم	(٣٣)
❌	لا تعتبر الوثيقة الدستورية أهم مصدر من مصادر القانون الدستوري	(٣٤)
❌	يعتبر العرف أهم مصدر من مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة	(٣٥)
✅	الوثيقة الدستورية المكتوبة هي المصدر الرئيسي للقانون الدستوري	(٣٦)
✅	المواثيق واعلانات الحقوق هي تلك التي تصدر عن السلطة العليا في المجتمع منفصلة عن الدستور	(٣٧)
✅	اعلانات الحقوق والمواثيق تحتوي على الأسس والقيم والمبادئ التي تنظم المجتمع	(٣٨)
✅	المواثيق واعلانات الحقوق تكون في اعقاب نظام سياسي جديد يختلف في اصوله ومبادئه عن النظام السياسي الذي سبقه	(٣٩)
✅	يعتبر اشهر اعلانات الحقوق اعلان حقوق الانسان الفرنسي الصادر بعد قيام الثورة الفرنسية ١٧٨٩	(٤٠)
✅	يقصد بمقدمات الدساتير تلك التي ترد في بداية الدستور وقبل سرد نصوصه المختلفة	(٤١)
✅	مقدمات الدساتير قد ترد في صورة مبادئ يمكن استخلاص نصوص قانونية منها	(٤٢)

❌	إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ذات قيمة قانونية اعلي من قيمة الدستور ذاته	(٤٣)
✅	مقدمة دستور ٢٠١٤ لها قيمة قانونية مساوية لقيمه الدستور المكتوب	(٤٤)
❌	مقدمة الدستور ٢٠١٤ لا تلزم السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية	(٤٥)
✅	إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير لها قيمة قانونية مساوية لقيمة الدستور المكتوب	(٤٦)
❌	تعد القواعد العرفية المصدر الأول للقانون الدستوري في جميع دول العالم المعاصر.	(٤٧)
✅	الوثيقة الدستورية هي المصدر الأول للقانون الدستوري في جميع دول العالم المعاصر.	(٤٨)
✅	يعد دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عن مؤتمر فيلادلفيا عام ١٧٧٨ هو أول دستور مكتوب في العصر الحديث.	(٤٩)
✅	السلطة التأسيسية الأصلية تختص بوضع دستور كامل جديد.	(٥٠)
✅	السلطة التأسيسية المنشأة تتولى التعديل الجزئي للدستور وفقا للإجراءات والقيود التي تفرضها السلطة التأسيسية الأصلية.	(٥١)
❌	السلطة التأسيسية الأصلية هي سلطة موازية لباقي السلطات الثلاثة داخل الدولة.	(٥٢)
✅	الوثيقة الدستورية المكتوبة قد تكون في صورة وثيقة دستورية واحدة أو عدة وثائق متفرقة صادرة من المشرع الدستوري.	(٥٣)
❌	تتولى السلطة التأسيسية المنشأة وضع الدستور وتعتبر أعلى سلطة.	(٥٤)
✅	تتدخل السلطة التأسيسية الأصلية لوضع دستور في حالة ميلاد دولة جديدة بكامل أركانها أو عند حصول إقليم مستعمر على استقلاله.	(٥٥)
✅	تتدخل السلطة التأسيسية الأصلية لوضع دستور جديد في حالة عدم ملائمة الدستور القائم للتطور السياسي والاجتماعي وبدون أن تحدث ثورة.	(٥٦)
❌	تتفق السلطة التأسيسية الأصلية مع السلطة التأسيسية المنشأة في القيام بوضع دستور كامل جديد للدولة.	(٥٧)
✅	يعتبر الشعب صاحب السلطة التأسيسية الأصلية في العصر الحديث	(٥٨)
✅	القوانين الأساسية مصدر من مصادر القانون الدستوري	(٥٩)
❌	الوثيقة الدستورية المصدر الوحيد للقواعد الدستورية	(٦٠)
✅	القوانين الأساسية طائفة معينة من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن تنظيم مسائل دستورية بحسب طبيعتها وجوهرها	(٦١)
✅	تتفق القوانين الأساسية مع القوانين العادية من حيث المصدر	(٦٢)
✅	وضع تعديل وتعديل القوانين الأساسية يتم باجراءات خاصة ومغايرة عن اجراءات وضع وتعديل القوانين العادية	(٦٣)
❌	القوانين العادية لها علاقة بنظام الحكم في الدولة	(٦٤)
✅	القوانين الأساسية تنظم موضوعات تعد دستورية من حيث طبيعتها او في جوهرها	(٦٥)

✓	القوانين الأساسية متصلة بنظام الحكم في الدولة	(٦٦)
✓	القوانين العادية تعالج موضوعات ليس لها علاقة بنظام الحكم في الدولة من الناحية السياسية	(٦٧)
✗	القوانين الأساسية يجوز لها ان تتضمن نصوصا يتعارض مع الدستور	(٦٨)
✓	القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس	(٦٩)
✓	تعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية من القوانين المكملة للدستور	(٧٠)
✓	القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور تعتبر من القوانين المكملة	(٧١)
✓	يعد العرف هو المصدر الرئيسي للقواعد الدستورية في الدول ذات الدساتير العرفية	(٧٢)
✓	كل دولة لها دستور يتضمن القواعد الأساسية التي تبين نظام الحكم فيها	(٧٣)
✓	صدر الدستور الفرنسي عام ١٩٣٠ بأسلوب العقد	(٧٤)
✓	العهد الاعظم في انجلترا الصادر ١٢١٥ وضع بأسلوب العقد	(٧٥)
✗	يتصور وجود دولة بدون قواعد لنظام الحكم	(٧٦)
✓	السلطة التأسيسية الأصلية هي التي تنشئ او تضع دستور كل دولة	(٧٧)
✓	يعتبر اسلوب المنحة اسبق تاريخيا من اسلوب العقد	(٧٨)
✗	يعتبر اسلوب المنحة من الأساليب الديمقراطية	(٧٩)
✓	ارتبط اسلوب المنحة في نشأة الدساتير بالأساليب الملكية	(٨٠)
✓	منطق اسلوب المنحة ان الدستور من صلب الملك وصدر بمقتضى ارادته وحده دون مشاركة من جانب الشعب	(٨١)
✓	يعتبر دستور مصر عام ١٩٢٣ صدر بأسلوب الملك	(٨٢)
✗	اسلوب العقد ينفرد الحاكم بوضع الدستور بإرادته المنفردة	(٨٣)
✓	اسلوب المنحة ينفرد الحاكم بوضع الدستور بإرادته المنفردة	(٨٤)
✓	اسلوب العقد يوضع الحاكم الدستور بمشاركة مع الشعب	(٨٥)
✓	يعتبر أسلوب العقد أقرب للديمقراطية	(٨٦)
✓	الشعب في ظل طريقة العقد يستطيع ان يناقش مواد الدستور ويستطيع ان يرفض بعض مواد	(٨٧)
✓	بمقتضى اسلوب التعاقد فإن تعديل أو إلغاء الدستور لا يمكن ان يحدث قانونا إلا بموافقة إرادة الطرفين	(٨٨)
✓	الدستور العراقي لعام ١٩٣٥ صدر عن طريق العقد	(٨٩)
✗	اسلوب العقد اسلوب ديمقراطي	(٩٠)
✗	طريقة المنحة وطريقة العقد تتفقان في الشكل والمضمون مع الديمقراطية	(٩١)

✓	(٩٢)	اسلوب الجمعية التأسيسية ينتمي الي نظام الديمقراطية
✓	(٩٣)	يصبح الدستور نافذا بمجرد اقراره من الجمعية التأسيسية
✓	(٩٤)	صدور الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية النيابية يقوم الشعب بانتخاب هيئة تنوب عنه في وضع أو إنشاء الدستور
✓	(٩٥)	اسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة يباشر الشعب سلطته التأسيسية في وضع الدستور بأسلوب غير مباشر
✓	(٩٦)	الجمعية النيابية ينحصر عملها في وضع الدستور فقط دون أن تملك الحق في مباشرة أي صلاحيات أخرى
✓	(٩٧)	الاستفتاء الدستوري في وضع الوثيقة الدستورية هو عبارة عن طرح مشروع الدستور علي المواطنين لإبداء الرأي بالموافقة او بالرفض
✓	(٩٨)	يعتبر اسلوب الاستفتاء اكثر ديمقراطية
✓	(٩٩)	يعتبر الاستفتاء الدستور وضع مشروع الدستور وليس إنشاء الدستور
✓	(١٠٠)	مشروع الدستور قد يكون من لجنة حكومية فنية وقد يكون من وضع جمعية تأسيسية
✓	(١٠١)	وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة يتم وضع الدستور وعرض هذا المشروع علي الشعب لكي يبدي فيه رأيه
✓	(١٠٢)	وضع الدستور عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة اذا وافق الشعب يصبح الدستور نافذا
✓	(١٠٣)	اذا رفض الشعب مشروع الدستور عن طريق الجمعية التأسيسية المنتخبة يجب إعادته ويصبح هذا المشروع كأن لم يكن
✓	(١٠٤)	أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة يعتبر مريحا بين النظام النيابي وبين الديمقراطية شبه المباشرة
✗	(١٠٥)	الجمعية التأسيسية المنتخبة تتخذ قرار مشروع الدستور بمفردها
✗	(١٠٦)	وضع الدستور عن طريق لجنة حكومية فنية يتدخل الشعب في وضع الدستور
✓	(١٠٧)	وضع الدستور عن طريق لجنة حكومية فنية يقتصر دور الشعب علي الاستفتاء بالقبول او بالرفض
✓	(١٠٨)	يعتبر اسلوب وضع الدستور عن طريق الجمعية التأسيسية المنتخبة أفضل من وضع دستور عن طريق لجنة حكومية فنية
✗	(١٠٩)	يوجد ارتباط بين مرونة الدستور وصفته المدونة او العرفية
✗	(١١٠)	يعتبر التدوين هو الفيصل في مسألة مرونة او جمود الدستور
✓	(١١١)	الدستور المرن هو الذي يمكن تعديل احكامه بنفس الكيفية المطلوبة لاصدار وتعديل القوانين العادية

✓	(١١٢)	الدستور الجامد هو الذي لا يمكن تعديله بنفس الكيفية المطلوبة لإصدار وتعديل القوانين العادية
✓	(١١٣)	جمود الدستور يمكن ان يكون مطلقا
✓	(١١٤)	يعتبر الدستور الإطار القانوني للنظام السياسي في الدولة
✓	(١١٥)	يعتبر تعديل النصوص الدستورية ضرورة قانونية وواقعية
✓	(١١٦)	الدستور الجامد هو الذي ينبغي لتعديله اتباع اجراءات خاصة تختلف عن تلك المطلوبة لوضع وتعديل القوانين العادية
✓	(١١٧)	تنقسم الدساتير من حيث تدوينها الى دساتير مكتوبة ودساتير عرفية
✓	(١١٨)	الدساتير العرفية هي التي تستمد احكامها وقواعدها من الاعراف الدستورية بصفة اساسية
✓	(١١٩)	الدساتير المكتوبة هي التي تعتمد احكامها وقواعدها الدستورية علي نصوص دستورية مكتوبة او مدونة بصفة اساسية
✓	(١٢٠)	من اهم مزايا الدستور المكتوب الوضوح والدقة وسهولة الرجوع الي احكامه
✓	(١٢١)	تعد معظم دساتير العالم المعاصر من الدساتير الجامدة.
✗	(١٢٢)	يوجد تلازم بين جمود الدستور وتدوينه وبين مرونته وصفته العرفية.
✗	(١٢٣)	جمود الدستور يعني عدم قابليته للتعديل بصفة عامة.
✓	(١٢٤)	تقسيم الدساتير من حيث تدوينها الى دساتير مكتوبة ودساتير مرنة هو تقسيم نسبي وليس مطلق.
✓	(١٢٥)	وجود دستور عرفي لا يحول دون وجود وثائق دستورية مكتوبة الى جانبه.
✓	(١٢٦)	تتسم الدساتير العرفية بأنها مرنة وسهلة التطور.
✓	(١٢٧)	تمتاز الدساتير العرفية بالتدرج في بشأنها لأنها لم تنشأ دفعة واحدة.
✓	(١٢٨)	تمتاز الدساتير العرفية بسهولة تعديل احكامها سواء كانت عرفية أو مدونة.
✗	(١٢٩)	يعتبر الدستور مدونا إذا كان في أغلبه مستمدا من طريق العرف والقضاء.
✓	(١٣٠)	يعتبر الدستور مدونا إذا كان أغلبه مستمدا من التشريع.
✓	(١٣١)	يعتبر الدستور غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء.
✓	(١٣٢)	تتسم الدساتير المكتوبة بالوضوح وعدم الغموض وتحديد احكامها بكل دقة.
✓	(١٣٣)	تعتبر الدساتير المدونة وسيلة للتثقيف المعنوي والسياسي.
✓	(١٣٤)	الدساتير المكتوبة تعد ضرورة حتمية للدول الاتحادية.
✓	(١٣٥)	يتميز الدستور المكتوب بإمكانية وضعه بسرعة وفي وقت قصير بعكس الدساتير العرفية.
✗	(١٣٦)	الدساتير المرنة تمتاز بصعوبة تعديلها.

❌	الدساتير المرنة تتطلب لتعديلها إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات تعديل التشريعات العادية.	(١٣٧)
✅	الدساتير الجامدة تتميز بصعوبة تعديلها.	(١٣٨)
✅	تتميز الدساتير الجامدة بأنها تتفق مع طبيعة القواعد الدستورية وعلو مكانتها.	(١٣٩)
❌	الدساتير المصرية المتعاقبة من الدساتير المرنة.	(١٤٠)
✅	الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور ١٩٢٣ حتى الدستور الحالي ٢٠١٤ من الدساتير الجامدة.	(١٤١)
❌	يوجد تلازم بين جمود الدستور وتدوينه.	(١٤٢)
❌	يوجد تلازم بين مرونة الدستور وصفته العرفية.	(١٤٣)
✅	من الطبيعي أن يكون الدستور قابلاً للتغيير والتعديل لمواجهة الواقع والمستقبل.	(١٤٤)
✅	دلائل جمود الدستور قد تتمثل في اشتراط إجراءات خاصة لإمكان تعديل نصوصه.	(١٤٥)
✅	دلائل جمود الدستور قد تتمثل في تحريم التعديل في نصوصه خلال فترة زمنية محددة أو مؤبدة.	(١٤٦)
❌	الجمود النسبي للدستور يعني عدم جواز تعديل بعض أحكامه.	(١٤٧)
✅	الجمود النسبي للدستور يعني جواز تعديل كافة أحكامه في أي وقت بشرط اتباع الإجراءات التي ينص عليها الدستور.	(١٤٨)
✅	الجمود المطلق للدستور يعني عدم جواز تعديل أحكام الدستور كله أو بعضه مطلقاً.	(١٤٩)
✅	الجمود المطلق الجزئي للدستور يتحقق إذا ورد الجمود على بعض نصوص الدستور.	(١٥٠)
✅	الجمود المطلق الكلي المؤقت للدستور يهدف إلى حماية الدستور فترة معينة من الزمن.	(١٥١)
❌	الدساتير العرفية هي التي تعتمد في أحكامها وقواعدها الدستورية على نصوص دستورية مكتوبة سواء ورعية في وثيقة واحدة أو متعددة.	(١٥٢)
✅	يقصد بتدوين الدساتير هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بسنها في الدولة.	(١٥٣)
❌	يقصد بالدساتير العرفية ذلك النوع من الدساتير التي تستند فيه القاعدة إلى العرف والمثال التقليدي على ذلك هو الدستور العرفي الفرنسي.	(١٥٤)
✅	من مزايا الدساتير العرفية سهولة تعديل أحكامها سواء كانت عرفية أو مدونة وذلك بواسطة قاعدة عرفية إذا كانت قاعدة عرفية أو بواسطة البرلمان إذا كانت قاعدة مكتوبة.	(١٥٥)
✅	يعد الدستور مدوناً إذا كان أغلبه صادراً في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري ويعتبر غير مدون وعرفياً إذا كان في أغلبه مستمداً من غير طريق التشريع أي العرف.	(١٥٦)

✓	(١٥٧)	من مزايا الدساتير المدونة معرفة تاريخ نشأته وانقضائه بخلاف الدستور العرفي حيث قد يختلف النظر في تاريخ نشأة قواعده وتاريخ انتهائها.
✓	(١٥٨)	من مزايا الدساتير المكتوبة أن من شأنها أن تجعل الحكومة في حرج من مخالفة أحكامه ومن ثم تلتزم باحترام نصوصه وعدم مخالفتها.
✗	(١٥٩)	يقصد بالدساتير المرنة تلك الدساتير التي يمكن تعديلها أو إلغائها بذات الإجراءات التي تتبع لتعديل القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التأسيسية المنشأة.
✓	(١٦٠)	يقصد بالجمود النسبي جواز تعديل كافة نصوص أو أحكام الدستور في أي وقت بشرط الالتزام باتباع الإجراءات التي ينص عليها الدستور.
✗	(١٦١)	تنقسم الدساتير من حيث طريقة تعديلها إلى قسمين دساتير مكتوبة ودساتير عرفية.
✗	(١٦٢)	الدستور المرن يتساوى مع القوانين العادية من الناحية الشكلية والموضوعية.
✓	(١٦٣)	الدستور المرن يتساوى مع القوانين العادية من الناحية الشكلية ولكن يختلف من الناحية الموضوعية.
✓	(١٦٤)	الدساتير الجامدة تسموا على القوانين العادية من الناحية الشكلية والموضوعية.
✗	(١٦٥)	الدستور الجامد يتساوى مع القوانين العادية من الناحية الشكلية والموضوعية.
✗	(١٦٦)	تحتوي جميع الدساتير على المقدمات.
✓	(١٦٧)	العرف الدستوري الذي يوجد في كل دولة قانونية يختلف عن الدستور العرفي الذي يواجه الحالة مثل إنجلترا.
✗	(١٦٨)	يعتبر الدستور مدونا إذا كان أغلبه مستمدا من العرف.
✗	(١٦٩)	الدستور الجامد هو الذي يمكن تعديله مثل تعديل القوانين العادية.
✓	(١٧٠)	الدستور المرن يتم تعديل قواعده عن طريق ذات السلطة التي تعدل القوانين العادية وبذات الإجراءات.
✗	(١٧١)	وجود دستور عرفي غير مدون يمنع من قيام وثائق دستورية مكتوبة بجواره بصفة استثنائية.
✗	(١٧٢)	في ظل الدستور المرن توجد تفرقة بين القوانين العادية والدستور المرن من الناحية الشكلية.
✓	(١٧٣)	تنقسم الدساتير من حيث طريقة التعديل إلى دساتير جامدة ودساتير مرنة.

اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

السؤال	م
..... هي الهيئة التي تقوم بوضع الدستور داخل بعض الدول ويتم اختيار أعضائها بالانتخاب. A السلطة التأسيسية الأصلية B السلطة التأسيسية المنشأة C غير ذلك	-١
..... تستمد سلطتها من الوثيقة الدستورية الموضوعية A السلطة التأسيسية الأصلية B السلطة التأسيسية المنشأة C غير ذلك	-٢
..... هو الدستور الذي يمكن تعديله بنفس الكيفية والإجراءات التي توضع وتعدل بها القوانين العادية. A الدستور المرن B الدستور الجامد C غير ذلك	-٣
..... القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية وتتضمن تنظيم موضوعات دستورية بطبيعتها A القانون الدستوري B القوانين الأساسية C الوثيقة الدستورية	-٤
..... يتم إصدار القوانين الأساسية من البرلمان A بناء على تكليف من الدستور B من تلقاء نفسه C الاثنان معا	-٥
..... يتم تقسيم الدساتير إذا كان المصدر الرئيسي للقواعد الدستورية في الدولة مستمدا من العرف أو وثيقة مكتوبة A دساتير مرنة ودساتير جامدة B دساتير عرفية ودساتير مكتوبة C غير ذلك	-٦
..... يتم تقسيم الدساتير وفقا لإجراءات معينة لتعديل القواعد الدستورية الي..... A دساتير عرفية ودساتير مكتوبة B دساتير مرنة ودساتير مكلمة C دساتير مرنة ودساتير جامدة	-٧
..... تستند أحكامها على قواعد قانونية مكتوبة. A الدساتير العرفية B الدساتير المكتوبة C غير ذلك	-٨
..... لا تستند أحكامها على قواعد قانونية مكتوبة. A الدساتير العرفية B الدساتير المرنة C الدساتير المكتوبة	-٩
..... يعد المصدر الأساسي لقوانين الدستورية في إنجلترا A العرف الدستوري B الدستور المكتوب C الاثنان معا	-١٠
..... يتميز بالوضوح والدقة وسهولة الرجوع الي أحكامه وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم A الدستور العرفي B الدستور المكتوب C غير ذلك	-١١
..... إذا كانت اغلب القواعد الدستورية مستمدة من الوثائق المكتوبة كان دستوراً.... ولو وجدت بعض القواعد الدستورية مستمدة من الاعراف الدستورية. A مكتوبا B عرفيا C جامدا	-١٢
..... إذا كانت اغلب القواعد الدستورية مستمدة من العرف الدستوري كان دستوراً.... ولو وجدت بعض القواعد الدستورية المستمدة من الوثيقة الدستورية. A جامدا B عرفيا C مكتوبا	-١٣
..... من أمثلة الدساتير العرفية A الدستور الانجليزي B الدستور الفرنسي C غير ذلك	-١٤
..... من أمثلة الدساتير المدونة..... A الدستور الانجليزي B الدستور الفرنسي C غير ذلك	-١٥
..... توجد صعوبة في تعديل أحكامه	-١٦

١٧-	ما ورد في الدستور المصري الصادر ١٩٣٠ فيما يتعلق بعدم جواز تعديل الدستور خلال العشر سنوات التالية للعمل به يعتبر جمود (A) مؤقت (B) دائم (C) كلي	(A) الدستور المرن (B) الدستور الجامد (C) غير ذلك
١٨-	ما ورد في الدستور الفرنسي فيما تضمنه من عدم جواز اقتراح تعديل شكل الحكم الجمهوري يعتبر جمود..... (A) دائم (B) مؤقت (C) كلي	
١٩-	ما ورد في الدستور اليوناني فيما تضمنه من عدم جواز تعديلته تعديلًا كليًا يعتبر جمود..... (A) دائم (B) كلي (C) مؤقت	
٢٠-	ينصرف المعيار..... في تعريف القانون الدستوري إلى الشكل أو المظهر الخارجي الذي تتجسد فيه القاعدة القانونية (A) اللغوي (B) الشكلي (C) الموضوعي	
٢١-	من مزايا المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري (A) التحديد والوضوح (B) أساس فكرة سمو الدستور (C) الاثنان معا	
٢٢-	يعجز عن وضع تعريف موحد للقانون الدستوري (A) المعيار موضوعي (B) المعيار شكلي (C) المعيار لغوي	
٢٣-	يعتمد المعيار..... في تعريف القانون الدستوري على مضمون أو جوهر القواعد القانونية (A) الشكلي (B) الموضوعي (C) اللغوي	
٢٤-	تعتبر... هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المدونة أو المكتوبة (A) الوثيقة الدستورية (B) اعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير (C) القوانين الأساسية	
٢٥-	الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور هي... (A) السلطة التأسيسية الأصلية (B) السلطة المنشأة (C) غير ذلك	
٢٦-	تتولى مهمة تعديل دستور الدولة (A) السلطة التأسيسية المنشأة (B) السلطة التأسيسية الأصلية (C) غير ذلك	
٢٧-	 هي قوانين صادرة من السلطة التشريعية وفق إجراءات معينة لتنظيم من خلالها مسائل تعدد دستورية بطبيعتها أو في جوهرها (A) القوانين الأساسية (B) الوثيقة الدستورية (C) اعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير	
٢٨-	لكي يقوم الركن المادي في العرف بعدم توافر..... (A) التكرار (B) العمومية (C) جميع ما سبق	
٢٩-	يفترض العرف..... وجود نص غامض أو مبهم في صلب الوثيقة الدستورية ثم يجري العمل به على نحو معين (A) المكمل (B) المفسر (C) المعدل	
٣٠-	يفترض العرف... وجود قصور أو نقص في الأحكام الواردة في الوثيقة الدستورية فيتدخل العرف وينشأ حكما جديدا (A) المكمل (B) المفسر (C) المعدل	
٣١-	 هو ذلك العرف الذي يهدف إلى إضافة أحكام جديدة أو حذف أحكام معينة (A) العرف المفسر (B) العرف المكمل (C) العرف المعدل	
٣٢-	 يتعلق بالدول التي لم تدون القواعد الدستورية فيها في وثيقة مكتوبة (A) العرف الدستوري (B) الدستور العرفي (C) القوانين الأساسية	
٣٣-	 هو اعتياد أحدي الهيئات الحاكمة في الدولة على اتباع سلوك معين في أحدي الموضوعات الدستورية (A) الدستور العرفي (B) العرف الدستوري (C) الوثيقة الدستورية	

٣٤-	يقصد ب..... ذلك الذي يحقق خضوع السلطة لقواعد تحكم وسائل ممارستها دون ان يكون في استطاعتها تعديلها A النظام الدستوري B السلطة التأسيسية C العرف
٣٥-	يعتبر فكرة جمود الدستور من مزايا المعيار..... لتعريف القانون الدستوري A الشكلي B اللغوي C الموضوعي
٣٦-	من مميزات القاعدة القانونية الدستورية انها قاعدة..... A عامة مجردة B غير اجتماعية C غير ملزمة
٣٧-	من اهم مزايا الدستور المكتوب A الوضوح والدقة B سهولة الرجوع الي احكامه C تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم بصورة لا تحتللبس D كل ما سبق
٣٨-	من اهم مزايا الدساتير العرفية A مسايرة متطلبات المجتمع B الوضوح والدقة C سهولة الرجوع الي احكامها
٣٩-	يعتبر القانون الدستوري احد فروع القانون..... A الخاص B المدني C الدولي D العام الداخلي
٤٠-	الدستور..... هو الذي يمكن تعديلته بنفس الكيفية والاجراءات التي توضع وتعديل بها القوانين العادية A المرن B الجامد C المكتوب D العرفي
٤١-	تعالج القوانين..... مسائل لها علاقة بنظام الحكم وتنظيم السلطات العامة في الدولة A الاساسية B العادية C العرفية D الادارية
٤٢-	المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يعتمد على..... A الشكل الخارجي للقاعدة القانونية والجهة التي أصدرتها B الجوهر والمضمون C كل ما سبق
٤٣-	يقصد بالقانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي تلك القواعد التي تحتويها..... A الوثيقة الدستورية المكتوبة B التشريعات العادية والعرف الدستوري C كل ما سبق
٤٤-	المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري يعتمد على..... A الشكل والإجراءات المتبعة B الجوهر والمضمون C كل ما سبق
٤٥-	يقصد بالقانون الدستوري وفقا للمعيار الموضوعي..... A الوثيقة الدستورية المكتوبة فقط B كل قاعدة قانونية أيا كان شكلها وطبيعتها تتعلق بسلطات الدولة وتعد دستورية في طبيعتها وجوهرها C كل ما سبق
٤٦-	من عيوب المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري..... A لا يمكن الأخذ به في سائر الدول B لا يصلح لتحديد موضوعات القانون الدستوري على نحو صحيح. C كل ما سبق
٤٧-	من مزايا المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري..... A البساطة والوضوح B الأساس الذي تعتمد عليه فكرة جمود الدستور وسموه C كل ما سبق
٤٨-	يؤدي الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلى إنكار وجود القانون الدستوري في الدول..... A ذات الدساتير المكتوبة

٤٩- يتميز المعنى الموضوعي للدستور..... (A) بدقته وتحديد (B) بعموميته (C) يقصر معنى القواعد الدستورية على القواعد التي تعد جوهرها قواعد دستورية (D) كل ما سبق	٥٠- خضوع السلطة في داخل الدولة لقواعد منظمة دون أن يكون في مقدورها الخروج على هذه القواعد..... (A) القانون الدستوري (B) النظام الدستوري (C) الدستور	٥١- هو فرع من فروع القانون العام الداخلي ويحتوي على مجموعة من القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وحقوق وحريات الأفراد (A) القانون الدستوري (B) النظام الدستوري (C) القانون الإداري
٥٢- ذهب أنصار المذهب إلى إنكار صفة القاعدة القانونية على القاعدة الدستورية لتخلف ركن الجزاء فيها. (A) الشكلية (B) الموضوعية (C) المختلطة	٥٣- يرى أنصار المذهب الشكلية أن الجزاء على مخالفة القواعد الدستورية... (A) جزاء منظم ومادي (B) مجرد قواعد أداب تحميها جزاءات أدبية. (C) جزاء يتناسب مع القاعدة الدستورية	٥٤- يرى أنصار المذهب الاعتراف القواعد الدستورية بصفة القاعدة القانونية لتوافر ركن الجزاء بها. (A) الشكلية (B) الموضوعية (C) المختلطة
٥٥- يفضل في تعريف القانون الدستوري المدلول (A) الشكلي (B) الموضوعي (C) المختلط	٥٦- السلطة التي تتولى إنشاء أو وضع الدستور..... (A) السلطة التأسيسية الأصلية (B) السلطة التأسيسية المنشأة (C) السلطة التشريعية	٥٧- السلطة التي تتولى التعديل الجزئي للدستور..... (A) السلطة التأسيسية الأصلية (B) السلطة التأسيسية المنشأة (C) السلطة التنفيذية
٥٨- السلطة التأسيسية الأصلية التي تنشئ الدستور تدخل في حالة..... (A) دولة جديدة نشأة وتحتاج لدستور يحكمها (B) الثورة ليحل الدستور الجديد بعد سقوط الدستور الذي كان نافذا قبل الثورة (C) تغيير الدستور القائم وإنشاء دستور جديد (D) كل ما سبق	٥٩- السلطة التأسيسية المنشأة تختص (A) بوضع دستور كامل جديد (B) تعديل بعض مواد أو نصوص دستور قائم (C) كل ما سبق	٦٠- السلطة التأسيسية الأصلية تختص (A) بوضع دستور كامل جديد (B) تعديل نصوص دستور قائم (C) كل ما سبق
٦١- اتجاه إلى إضفاء القوة القانونية على مقدمات الدساتير. (A) القضاء الفرنسي (B) المشرع الدستوري المصري (C) كل ما سبق	٦٢- نص الدستور المصري الحالي على أن مقدمة الدستور..... (A) قيمة النصوص الدستورية (B) قيمة القوانين العادية (C) عدم إلزامية قانونية	٦٣- مجموعة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية سواء بتكليف من المشرع الدستوري أو من تلقاء نفسها والتي تتعلق بتنظيم السلطات العامة وحقوق وحريات الأفراد.

٦٤-	١A القوانين الأساسية B العرف الدستوري C السوابق القضائية	تستقي القاعدة الدستورية في دول الثقافة اللاتينية من مصادر رسمية هي.....
٦٥-	١A الوثيقة الدستورية المكتوبة B القوانين الأساسية C العرف الدستوري D كل ما سبق	القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية في دول الدساتير المرنة لمعالجة موضوعات ذات طبيعة دستورية تكون لها قوة.....
٦٦-	١A الوثيقة الدستورية ذاتها B القوانين العادية C السوابق القضائية	القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية في دول الدساتير الجامدة لمعالجة موضوعات ذات طبيعة دستورية تكون لها قوة.....
٦٧-	١A الوثيقة الدستورية B القوانين العادية C العرف الدستوري	من مزايا الدساتير العرفية.....
٦٨-	١A الوضوح والتحديد B السرعة في التكوين C التدرج في نشأتها	من مزايا الدساتير العرفية.....
٦٩-	١A سهولة تعديل أحكامها B سهولة وضعها في وقت قصير C عدم الغموض والدقة	من مزايا الدساتير المكتوبة.....
٧٠-	١A الوضوح وعدم الغموض B إمكانية وضعها في وقت قصير C أنها لا تكفل احترام الحكام والمحكومين D كل من (أ، ب)	من مزايا الدساتير المكتوبة.....
٧١-	١A عدم مسايرة النظام القانوني للواقع الاجتماعي B عدم الوضوح وعدم الدقة C البطء في التكوين	من عيوب الدساتير المدونة.....
٧٢-	١A الدساتير المرنة B الدساتير الجامدة C يمكن تعديلها بذات الإجراءات التي تتبع لتعديل القوانين العادية	الدساتير المرنة.....
٧٣-	١A الدساتير المرنة B الدساتير الجامدة C الدساتير العرفية	لا يمكن تعديلها بأشد من إجراءات تعديل التشريعات العادية
٧٤-	١A الدساتير المرنة B الدساتير الجامدة C الدساتير العرفية	يمكن تعديلها بذات الإجراءات التي تتبع لتعديل القوانين العادية
٧٥-	١A الدساتير المرنة B الدساتير الجامدة C الدساتير العرفية	الدساتير التي لا يمكن تعديلها أو يمكن تعديلها بإجراءات أشد ومغايرة للإجراءات التي تتبع في تعديل القوانين العادية.....
٧٦-	١A الدساتير المرنة B الدساتير الجامدة C الدساتير العرفية	تتميز الدساتير الجامدة بأنها.....
٧٧-	١A تتفق مع طبيعة القواعد الدستورية وعلو مكانتها عن القوانين العادية B تضيف على أحكام الدستور قدراً من الثبات والاستقرار C كل ما سبق	تتميز الدساتير الجامدة بأنها.....

٧٤-	في هذا النوع من الجمود يجوز تعديل كافة نصوص الدستور بشرط اتباع الإجراءات التي ينص عليها الدستور A) الجمود النسبي B) الجمود المطلق الجزئي C) الجمود الكلي
٧٥-	نص الدستور على تحريم تعديل المبادئ المتعلقة بنظام الحكم ومبادئ الحرية والمساواة من صور الجمود A) النسبي B) المطلق الجزئي C) المطلق الكلي المؤقت
٧٦-	في هذا النوع من الجمود لا يجوز تعديل الدستور كله أو بعضه مطلقاً..... A) الجمود النسبي B) الجمود المطلق C) غير ذلك
٧٧-	نص الدستور المصري الحالي على حظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة من أمثلة..... A) الجمود النسبي B) الجمود المطلق الجزئي C) الجمود الكلي
٧٨-	النص على مدة يحظر خلالها تعديل الدستور من وقت العمل به يعد..... A) جمود نسبي B) جمود مطلق جزئي C) جمود مؤقت
٧٩-	غالبية الفقهاء اعترض على إضفاء الجمود المطلق على الدستور كله أو بعضه وذلك..... A) لتعارضه مع طبيعة القاعدة القانونية B) لتعارضه مع مبدأ سيادة الأمة C) كل ما سبق

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

✓	✗	العبارة	
✓		١. تدخل السلطة التأسيسية عند ميلاد دولة جديدة بكامل أركانها	
✓		٢. يقصد بالمواثيق وإعلانات الحقوق " تلك الإعلانات التي تصدر عن السلطة العليا في المجتمع منفصلة عن الدستور نتيجة لظروف سياسية معينة، وتكون في اعتقاد نظام سياسي جديد يختلف في أصوله ومبادئه عن النظام السياسي الذي سبقه	
✓		٣. يقصد بمقدمات الدساتير: "هي تلك التي ترد في بداية الدستور وقبل سرد نصوصه المختلفة	
✓		٤. تعرف القوانين الأساسية بأنها: " طائفة معينة من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن تنظيم مسائل دستورية بحسب طبيعتها وجوهرها	
✓		٥. تتفق القوانين الأساسية مع القوانين العادية من حيث المصدر فكلاهما يصدر من ذات السلطة المختصة بسن التشريعات العادية، وهي السلطة التشريعية	
✓		٦. لم يستخدم مصطلح القانون الدستوري في مصر إلا بعد صدور دستور عام ١٩٢٣	
✓		٧. يقصد بالقانون الدستوري طبقاً للمعيار الشكلي: "مجموعة القواعد التي تحتويها الوثيقة الدستورية المكتوبة، والمعروفة باسم الدستور	

✓	٨. يمتاز المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري بالبساطة واليسر والوضوح، سواء في تحديد قواعد أو تحديد موضوعات
✓	٩. وفقاً للاخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري أن يكون له مصادر متنوعة ومختلفة، وثيقة الدستورية، قوانين أساسية، عرف دستوري
✓	١٠. من مزايا الأخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري أنه يضيف على القاعدة الصفة الدستورية، حتى ولو لم تتضمنها الوثيقة الدستورية ما دامت أنها من طبيعة دستورية
✓	١١. من مزايا الدساتير المكتوبة أن من شأنها أن تجعل الحكومة في حرج من مخالفة أحكامه، ومن ثم تلتزم باحترام نصوصه وعدم مخالفتها
✓	١٢. يقصد بالدساتير المرنة هي تلك الدساتير التي يمكن تعديلها أو إلغائها بذات الإجراءات التي تتبع لتعديل القوانين العادية
✓	١٣. يقصد بالدساتير الجامدة هي تلك الدساتير التي لا يمكن تعديلها، أو يمكن تعديلها ولكن بإجراءات أشد ومغايرة للإجراءات التي تتبع في تعديل التشريعات العادية
✓	١٤. يقصد بالجمود النسبي للدستور جواز تعديل كافة نصوص أو أحكام الدستور في أي وقت، بشرط الالتزام باتباع الإجراءات التي ينص عليها الدستور
✓	١٥. من خصائص الوثيقة الدستورية المكتوبة أنها تكون مجمعة دون تفصيل
✓	١٦. منح الدستور المصري الحالي ٢٠١٤ مقدمة الدستور نفس قيمة نصوص الدستور ذاته
✓	١٧. تسمى الجهة المنوط بها مهمة وضع دستور للدولة باسم السلطة التأسيسية الأصلية
✓	١٨. تعالج القوانين الأساسية وتنظم موضوعات هامة ذات طبيعة دستورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها
✓	١٩. يقصد بأسلوب المنحة أن الدستور من صنع الحاكم وصدر بمقتضى إرادته وحده، دون أية مشاركة من جانب الشعب أو ممثليه
✓	٢٠. صاحب السلطة التأسيسية في وضع الدستور بأسلوب العقد هو الشعب
✓	٢١. تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب (كأسلوب مستقل في وضع الدساتير) بإعداد مشروع الدستور بقواعده ثم تتولى ذات الجمعية إقراره بأغلبية أعضائها، ومن ثم يصبح الدستور نافذاً بمجرد إقراره من هذه الجمعية
✓	٢٢. يقصد بأسلوب الاستفتاء الدستوري في وضع الوثيقة الدستورية هو عبارة عن: "طرح مشروع الدستور على المواطنين لإبداء الرأي بشأنه سواء بالموافقة أم بالرفض، فإن وافق عليه الشعب أصبح دستوراً نافذاً واكتسب صفة القانون، أما إذا رفض الشعب المشروع فإنه يعتبر كأن لم يكن"
✓	٢٣. أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة - كوسيلة لوضع مشروع دستور يطرح على الشعب في الاستفتاء الشعبي - يعتبر مزيجاً بين النظام النيابي وبين الديمقراطية شبه المباشرة
✓	٢٤. يعتبر الدستور مدوناً إذا كان أغلبه صادراً في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري
✓	٢٥. يعتبر الدستور غير مدون أو عرفي إذا كان في أغلبه مستمداً من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء

✓	٢٦. من عيوب الدستور الغير مدون أو العرفي عدم معرفة حيث تاريخ نشأة قواعده وتاريخ انتهائها
✓	٢٧. يقصد بالدستور غير المدون هو: "مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، غير المدونة في وثيقة أو وثائق رسمية"
✓	٢٨. تمتاز الدساتير الغير مدونة أو العرفية بالتدرج في نشأتها
✓	٢٩. يقصد بالدستور المدون هو: "مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، المدونة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية، صادرة عن سلطة مختصة يطلق عليها السلطة التأسيسية الأصلية"
✗	٣٠. يعتبر القانون الدستوري من فروع القانون الخاص
✗	٣١. من عيوب الأخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري أنه يؤدي إلى إنكار وجود قانون دستوري في الدول ذات الدساتير غير المكتوبة أو العرفية
✗	٣٢. يُقصد بتدوين الدساتير هو تسجيلها في وثيقة صادرة من أحد الأفراد في الدولة
✗	٣٣. من عيوب الدستور المدون أو المكتوب عدم معرفة تاريخ نشأته ووقت انقضائه
✗	٣٤. يُعد أول دستور مكتوب في العالم هو دستور فرنسا الصادر في عام ١٧٨٧
✗	٣٥. من دلائل جمود الدستور أن يتم تقديم الاقتراح بالتعديل من جهة معينة
✗	٣٦. لا يوجد فارق بين مهمة السلطة التأسيسية الأصلية ومهمة السلطة التأسيسية المنشأة
✗	٣٧. من خصائص السلطة التأسيسية الأصلية أنها هي أقل وأدنى سلطة في الدولة
✗	٣٨. تصدر القوانين الأساسية من السلطة التشريعية بناء على تكليف من جانب المشرع الدستوري فقط
✗	٣٩. صاحب السلطة التأسيسية الأصلية في أسلوب الاستفتاء الشعبي هو الحاكم

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

✓	✗	العبارة	
✗		يعد القانون الدستوري أحد فروع القانون الخاص	(١)
✓		ظهر مصطلح القانون الدستوري في فرنسا في عام ١٨٣٤	(٢)
✓		يعتبر دستور إنجلترا من الدساتير العرفية أو غير المدونة	(٣)
✗		ظهرت الوثيقة الدستورية المكتوبة في أول الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٨٨	(٤)
✗		لم يظهر مصطلح القانون الدستوري في مصر إلا مع صدور دستور عام ١٩٣٠	(٥)

(٦)	يقصد بالقانون الدستوري طبقاً للمعيار الموضوعي مجموعة القواعد التي تحتويها الوثيقة الدستورية المكتوبة، والمعروفة باسم الدستور	✗
(٧)	يتميز المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري بالبساطة والوضوح والتحديد	✓
(٨)	من عيوب الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري أنه يؤدي إلى إنكار وجود قانون دستوري في الدول ذات الدساتير غير المكتوبة أو العرفية	✓
(٩)	من مزايا تبني المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري أنه يؤدي إلى توحيد المقصود بالقانون الدستوري ولا يخضعه لظروف كل بلد بل يجعل منه اساساً لتحديد القواعد الدستورية لدى الجميع	✓
(١٠)	ذهب أنصار المذهب الأول وهم بصدد الحديث عن تحديد طبيعة قواعد القانون الدستوري إلى إنكار صفة القاعدة القانونية عن القاعدة الدستورية لتخلف ركن الجزاء فيها	✓
(١١)	ذهب أنصار المذهب الثاني وهم بصدد الحديث عن تحديد طبيعة قواعد القانون الدستوري إلى أن الجزاء في نطاق هذا القانون قد يأخذ أشكالاً عدة منها الجزاء السياسي والذي يتمثل في الرقابة السياسية المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية	✓
(١٢)	يعد دستور مصر الصادر في عام ١٩٢٣ هو أول دستور مكتوب في العصر الحديث	✓
(١٣)	يقصد بالوثيقة الدستورية المكتوب مجموعة القواعد القانونية المكتوبة أو المدونة والصادرة عن الفقه	✗
(١٤)	تصدر الوثيقة الدستورية المكتوبة عن سلطة تسمى بالسلطة التأسيسية الأصلية	✓
(١٥)	أعطى الدستور المصري الحالي الصادر في عام ٢٠١٤ مقيدة الدستور قيمة قانونية مساوية لقيمة الدستور المكتوب	✓
(١٦)	يرجع الفضل في إبراز القوانين الأساسية للدستور الفرنسي الحالي الصادر في عام ١٩٥٨، حيث أحاط هذا النوع من القوانين بإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي تخضع لها القوانين العادية	✓
(١٧)	تختلف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من حيث الشكل حيث توضع وتعديل بإجراءات خاصة ومغايرة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القوانين العادية	✓
(١٨)	أعطى الدستور المصري الحالي الصادر في عام ٢٠١٤ القوانين الكاملة للدستور نفس مرتبة أو ذات قيمة قانونية مساوية للقوانين العادية	✗
(١٩)	تسمى الجهة المنوط بها تعديل الدستور بالسلطة التأسيسية الأصلية	✗
(٢٠)	يمكن تعريف القانون الدستوري وفقاً للمعيار الشكلي بأنه: "كل قاعدة قانونية لها طبيعة دستورية، أيًا كان مصدرها، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو تضمنتها القوانين العادية، أو كان مصدرها العرف الدستوري، ما دامت طبيعتها تتعلق بسلطات الدولة وأجهزتها المختلفة واختصاصاتها وكيفية سير العمل بها والعلاقات بينها، فضلاً عن تنظيمها للحقوق والحريات العامة للأفراد"	✗

الثقة



الانفراد

معاك لأخر
المشوار

المستشار



المتابعة



التمييز



الدقة



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل